

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE [CIDADE/UF]

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

[NOME COMPLETO DO AUTOR], nacionalidade, estado civil, profissão (ex-atleta profissional de futebol), portador do CPF nº [●] e RG nº [●], residente e domiciliado à [endereço completo], por seu advogado infra-assinado (instrumento de mandato anexo), com escritório situado à [endereço profissional], onde recebe intimações, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência propor

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

em face de:

SEGA PUBLISHING EUROPE LTD, pessoa jurídica estrangeira, com sede na 27 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9BW, Reino Unido, a ser citada por meio de carta rogatória ou conforme convenções internacionais aplicáveis, e, subsidiariamente,

SEGA CORPORATION, pessoa jurídica com sede no Japão, 1-1-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-8430, Japão, igualmente a ser citada nos moldes da legislação pertinente,

e/ou quaisquer empresas distribuidoras nacionais licenciadas, cujas atividades de comercialização do jogo Football Manager ocorram em território brasileiro, conforme se apurar nos autos,

pelos fatos e fundamentos jurídicos que passa a expor:

I – DOS FATOS

O autor é ex-atleta profissional de futebol, tendo atuado por diversas equipes nacionais entre os anos de [●] e [●]. Após o encerramento da carreira desportiva, estabeleceu-se em [Estado/UF], onde mantém domicílio.

Constatou que, sem sua autorização ou qualquer contraprestação, seu nome completo, apelido esportivo, características físicas, estatísticas de desempenho, posição em campo, clubes pelos quais atuou e outros elementos biográficos estão sendo utilizados indevidamente no jogo eletrônico Football Manager – edição [●] –, comercializado pela ré em diversas plataformas digitais, inclusive no Brasil.

A utilização indevida de tais elementos compromete o controle do autor sobre sua própria imagem, nome e dados biográficos, extrapolando o direito de informação e violando os

artigos 11 a 21 do Código Civil, o artigo 5º, incisos V, X e XXVIII da Constituição da República, a Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais) e a Lei nº 13.709/18 (LGPD).

II – DO DIREITO

a) Competência territorial

O foro competente é o do domicílio do autor (art. 53, III, 'a', do CPC), tratando-se de demanda fundada em direito da personalidade.

b) Legitimidade passiva

As rés são legítimas para figurar no polo passivo, pois criam, desenvolvem e/ou distribuem o jogo Football Manager, que exibe indevidamente os dados do autor.

c) Documentação essencial

A petição inicial vem instruída com prints do jogo com os dados biográficos do autor, documentos que comprovam sua trajetória desportiva, comprovante de domicílio, documentos pessoais e prova da comercialização do jogo no Brasil.

d) Prescrição

A pretensão se submete à regra geral do art. 206, §3º, V, do CC/2002 (3 anos), contados do conhecimento do fato. No caso concreto, a ciência ocorreu apenas em [data].

e) Inexistência de supressio

O autor jamais renunciou nem tolerou o uso de sua imagem ou dados para exploração comercial pela ré.

f) Violação do direito de imagem sem retrato físico

A jurisprudência reconhece que o uso de signos, nomes, apelidos e dados técnicos identificáveis, mesmo sem retrato físico, pode configurar violação ao direito de imagem.

g) Inexistência de fato de terceiro como excludente

A responsabilidade da ré não se elide por suposta inserção de dados por “comunidades de fãs” ou bases externas.

III – DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS

A conduta da ré extrapola o exercício regular de direito e implica uso indevido de dados sensíveis e identidade esportiva do autor, gerando dano moral e dano material, em razão da exploração econômica de sua imagem sem autorização ou remuneração.

IV – DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Requer-se, nos termos do art. 300 do CPC, que as rés cessem imediatamente o uso de nome, dados e referências ao autor no jogo Football Manager, sob pena de multa diária.

V – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

1. A concessão de tutela de urgência para determinar a imediata abstenção do uso dos dados do autor;
2. A citação das rés, na forma da convenção de Haia e/ou carta rogatória, para que, querendo, apresentem contestação;
3. Ao final, seja julgada PROCEDENTE a ação, com:
 - a) Reconhecimento da ilicitude do uso de dados do autor;
 - b) Condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais (R\$ [●]) e materiais a serem apurados;
 - c) Obrigação de não fazer, consistente em abstenção definitiva do uso de nome, dados e estatísticas do autor;
4. Condenação das rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Protesta provar o alegado por todos os meios admitidos em direito, em especial prova documental e pericial.

Dá-se à causa o valor de R\$ [●].

Termos em que,
Pede deferimento.

[Local], [Data].

[Nome do Advogado]
OAB/[UF] [número]